

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2532 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน สยาม
จำกัด

โจทก์

นาย อโนทัย ไพทีกุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 130

การวินิจฉัยปัญหาว่า จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์หรือไม่นั้น แม้โจทก์มี
ประจักษ์พยานเพียงปากเดียว แต่ก็เบิกความอย่างมีเหตุผลไม่มีข้อพิรุธสงสัยยืนยัน
ว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ต่อหน้าพยานย่อมมีน้ำหนักดีกว่าพยานของ
จำเลยซึ่งมีเพียงแต่รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ
ในตั๋วสัญญาใช้เงินว่า น่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย โดยที่ตัวจำเลยมิได้มาเบิก
ความสนับสนุนข้ออ้างของตนแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 106,960.75 บาทให้โจทก์เพื่อ
ชำระหนี้เมื่อโจทก์ทวงถาม โจทก์ได้ทวงถามจำเลยให้ชำระหนี้แล้ว จำเลยไม่ชำระ
ขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ไม่เคย
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ ลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นลายมือปลอม ขอให้
ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 106,960.75 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ในปัญหาที่ว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องและต้องรับผิดชอบใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์หรือไม่นั้น โจทก์มีนายรุ่งเดช กองกาญจนะ เป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523 จำเลยได้มากู้เงินโจทก์และได้ลงชื่อในสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.3 ต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานก็ได้ลงชื่อรู้เห็นเป็นพยานในสัญญากู้เงินดังกล่าวและจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.4 ให้โจทก์ต่อหน้าพยานด้วย ส่วนจำเลยอ้างว่าจำเลยไม่เคยลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.4 นั้น คงมีแต่รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของจำเลยในเอกสารหมายเลข ล.1 ถึง ล.21 และลายมือชื่อของจำเลยที่เซ็นต่อหน้าศาลว่า น่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของคนคนเดียวกันเป็นข้อสนับสนุนของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นพยานชั้นสองมิใช่ประจักษ์พยาน เพียงลำพังแต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะชี้ขาดความถูกต้องหรือแท้จริงได้ ประกอบกับตัวจำเลยกลับไม่มาเบิกความเป็นพยานสนับสนุนข้ออ้างของตนให้มีน้ำหนักรับฟังได้ จึงเป็นข้อพิรุธน่าสงสัย ส่วนพยานหลักฐานโจทก์นอกจากนายรุ่งเดชจะเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.4 ต่อหน้าตนแล้ว ยังมีหนังสือสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.3 มารับรองความสมบูรณ์แห่งมูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.4 ด้วย แม้โจทก์จะมีพยานปากนี้เพียงปากเดียวที่รู้เห็นว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.4 ให้โจทก์ก็ตามแต่คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวก็มีเหตุผลและจึงไม่มีเหตุพิรุธสงสัยดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เชื่อว่าพยานปากนี้เบิกความไปตามที่รู้เห็นจริง จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อยิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.9 ดังนั้นจำเลยต้องรับผิดชอบในความในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว โดยต้องชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน พร้อมชำระ

ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี และร้อยละ 20 ต่อปี ตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>